

TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 29/03/2016, n. 779

TAR
Decreto decisorio
29 marzo 2016

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 29/03/2016, n. 779

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 779

Data del deposito : 29 marzo 2016

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 00779/2016 REG.PROV.PRES.

N. 07076/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7076 del 2004, proposto da:

FL IT AO, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Mancini, Ilaria Ciccotti, con domicilio eletto presso Ilaria Ciccotti in Roma, Via Virgilio,8;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Riccardo Marzolo, domiciliato in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

Soc Rpr - Risorse Per Roma - Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Carnovale, Simona Sainato, con domicilio eletto presso IS CH in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;

per l'annullamento

dell'avviso d' asta relativo all' alienazione dell' immobile residenziale in Roma via Garibaldi 36 int 1 - lotto 11 - 23 bis

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'allegato 3 (norme transitorie) al D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104.

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 luglio 2004;

Considerato che, entro il termine previsto dalla norma anzidetta (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

-che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma anzi citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, fermo restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, dell' allegato 3 del citato n. 104/2010;

P.Q.M.

Lo dichiara perento.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 104 del 2010, restano a carico della parte che le ha sopportate.

Il presente decreto comporta la caducazione dei provvedimenti cautelari.

Il 29/03/2016

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Così deciso in Roma il giorno

IL SEGRETARIO

Il Presidente

Antonino Savo Amodio

DEPOSITATO IN SEGreteria

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)